

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1810/2532

นางสาวสมศรี มานชู กับพวก
บริษัทฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัทฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จำเลย

โจทก์
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ลำโพงวิทยุของจำเลยสูญหายไป
จากห้องที่โจทก์ทั้งหมดทำงานในระหว่างวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2532 เวลา 16.30
นาฬิกา ถึงวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2532 เวลา 8.00 นาฬิกา โดยไม่ปรากฏว่าสูญหายไป
ในวันเวลาใดกรณีอาจเป็นไปได้ว่า ลำโพงวิทยุดังกล่าวได้สูญหายไปในวันที่
4 มิถุนายน 2532 ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์หรืออาจจะสูญหายภายหลังเวลาเลิก
งานแล้วก็เป็นได้ นั้น เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง และเนื่องจากการกระทำ
ของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน จำเลยจึงหักค่าจ้างของโจทก์
มาชดใช้ค่าเสียหายได้ อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายที่ควรได้
รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 19)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ทุกคนคนละ 83 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 12,13)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 17)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์ว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าทรัพย์สินของจำเลยสูญหายไปในช่วงวันที่ 2 มิถุนายน 2532 เวลา 16.30 นาฬิกา ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2532 เวลา 8 นาฬิกาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาทำงานและอยู่ในความรับผิดชอบของโจทก์ ทั้งห้องทำงานก็ไม่ปรากฏมีร่องรอยถูกขโมยโจทก์กระทำให้ทรัพย์สินของจำเลยสูญหายไป อันเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่รับฟังว่า ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏแน่ชัดว่าทรัพย์สินของจำเลยดังกล่าวสูญหายไปในวันเวลาใด อาจสูญหายไปในวันที่ 4 มิถุนายน 2532 ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ที่โจทก์ไม่ได้มาทำงาน หรืออาจจะสูญหายภายหลังเวลาเลิกงานของโจทก์แล้วก็ได้ กรณีไม่อาจฟังได้ว่าโจทก์ปล่อยปละละเลยไม่สนใจดูแลและไม่ช่วยระมัดระวังทรัพย์สินของจำเลยที่อยู่ในความดูแลจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์ว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าทรัพย์สินของจำเลยสูญหายไปในช่วงวันที่ 2 มิถุนายน 2532 เวลา 16.30 นาฬิกา ถึงวันที่ 5 มิถุนายน

2532 เวลา 8 นาฬิกาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาทำงานและอยู่ในความรับผิดชอบของโจทก์ ทั้งห้องทำงานก็ไม่ปรากฏมีร่องรอยถูกจัดแจง โจทก์กระทำให้ทรัพย์สินของจำเลย สูญหายไป อันเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงาน กลางที่รับฟังว่า ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏแน่ชัดว่าทรัพย์สินของจำเลยดังกล่าวสูญหายไป ในวันเวลาใด อาจสูญหายไปในวันที่ 4 มิถุนายน 2532 ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ ที่โจทก์ไม่ได้มาทำงาน หรืออาจจะสูญหายภายหลังเวลาเลิกงานของโจทก์แล้วก็ได้ กรณีไม่อาจฟังได้ว่าโจทก์ปล่อยปละละเลยไม่สนใจดูแลและไม่ช่วยระมัดระวัง ทรัพย์สินของจำเลยที่อยู่ในความดูแลจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงาน กลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ